

1501648-43.2021.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Camila Paiva Portero

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/07/2022

... arma. Nunca havia praticado outro roubo com Charles e Pablo. Conheceu Pablo na Fundação Casa. Arrepende-se de ter feito parte do roubo e quer voltar a estudar. Apenas Pablo ameaçou a vítima (fls. 298).

Como se observa, o conjunto probatório é suficiente para impor a condenação aos réus pela prática do crime de roubo descrito na denúncia, tendo em vista que os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501648-43.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501648-43.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2319081/2021 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 21562495 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO,

11125/21/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2319081 - 03º D.P. ARAÇATUBA,

11125/21/308 - 03º D.P. ARAÇATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CHARLES SILVA SOARES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camila Paiva Portero

Vistos.

CHARLES DA SILVA SOARES e PEDRO HENRIQUE GONÇALVES PITONDO foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I (com redação dada pela Lei 13.654/18), c.c. o artigo 29, "caput", ambos do Código Penal, em concurso material com o artigo 244-B da Lei 8.069/90, porque, segundo consta, os acusados, conluiados e previamente ajustados para a prática criminosa entre si e com o adolescente Pablo Junio Arruda Silveira, no dia 23 de novembro de 2021, por volta das 20h30min, na Rua Júlio Monteagudo Pinheiro, 521, nesta cidade e comarca, mediante grave ameaça - ação

exercida com o emprego de arma de fogo - a Mariano de Oliveira Diniz, subtraíram, para si, o automóvel Nissan/Versa, branco, ano/modelo 2018, placa QOD3614/Araçatuba-SP.

A denúncia foi recebida em 09 de dezembro de 2021 (fls. 99/100). Os réus foram citados (fls. 149 e 150) e apresentaram defesa prévia (fls. 135/141 e 202/208). Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas arroladas em comum e duas testemunhas de defesa, sendo que, ao final, os réus foram interrogados (fls. 301/302).

Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela condenação dos acusados nos termos denúncia, afastando a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal (emprego de arma de fogo) e observando a confissão espontânea, a primariedade e os bons antecedentes dos réus. Já a Defesa de Pedro Henrique requereu que seja observada a confissão espontânea e a menoridade relativa e que seja afastado o requisito do artigo 244-B do ECA, uma vez que o réu foi induzido a cometer o crime. Por sua vez, a Defesa de Charles requereu que seja observada a confissão espontânea e a menoridade relativa, bem como a aplicação da pena-base no mínimo legal e do regime inicial aberto (fls. 301/302 - mídia audiovisual).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação é parcialmente procedente.

Com efeito, a materialidade do delito ficou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 08), boletim de ocorrência (fls. 15/18), auto de exibição e apreensão (fls. 19/20 e 23/24), laudo pericial (fls. 304/311) e da prova oral colhida.

A autoria também é certa.

Em juízo, a vítima Mariano de Oliveira Diniz disse que, na ocasião dos fatos, saiu para levar sua esposa à costureira na rua dos fatos. Enquanto sua esposa falava com a costureira, a vítima ficou dentro do carro mexendo no celular, sendo que alguns minutos depois os réus o abordaram, mandando-o sair do carro, dizendo que queriam o veículo e que se a vítima não o entregasse iria morrer. Eram três homens, dois usando capuz, roupas escuras e armados, sendo que um tinha a estrutura um pouco maior que o outro, e um de pele branca sem capuz, porém de boné e mochila nas costas, este sem arma. Um dos réus, armado, ficou ameaçando a vítima de morte, enquanto o outro armado foi confirmar se a chave estava dentro do carro e o terceiro, desarmado, ficou ao lado do veículo, na calçada. Depois de confirmada a localização da chave, os três entraram no carro e foram embora. Mais ou menos meia hora após e a uns três quilômetros do ocorrido, a vítima ficou sabendo da colisão com seu veículo roubado. Quando a polícia prendeu os acusados, perguntaram à vítima se ela queria ter contato com eles, ela negou, porém viu os dois que o abordaram armados na delegacia. A vítima os reconheceu devido às roupas escuras e às estaturas. Foi-lhe dito que uma das armas era de brinquedo, mas não a viu e, no momento dos fatos, se sentiu ameaçado, pois achava que era verdadeira. O reparo do carro, apesar do seguro, lhe custou quase R\$ 10.000,00, uma vez que houve desvalorização do veículo ao vendê-lo para comprar um novo, além de ter precisado ficar aproximadamente dois meses sem trabalhar, já que necessitava do carro para isso (fls. 292).

Em depoimento judicial, a testemunha Marcos Olimpio Alves da Silva, policial militar, aduziu que estava em patrulhamento quando foi informado sobre o roubo. Após alguns instantes, ouviu um forte estrondo próximo onde estava e quando se dirigiu ao local do barulho encontrou o veículo roubado, que tinha colidido em outro veículo, e três indivíduos descendo correndo do carro roubado. Os policiais conseguiram abordá-los sem perdê-los de vista, apesar de terem tentado fugir, e encontraram com eles dois simulacros de arma de fogo (uma delas foi encontrada no carro), uma balaclava, luvas e um boné. A vítima reconheceu os indivíduos como os autores do roubo. A testemunha não conhecia os réus, mas sabe que eram dois maiores de idade e um menor. Eram dois negros, que estavam armados, e um branco, todos magros e com mais ou menos a mesma altura, porém o branco era mais alto e tinha tatuagens. Num primeiro momento os réus negaram, mas depois confessaram o roubo (fls. 293).

Por sua vez, a testemunha Juliana Sousa Motta Bernardi, policial militar,

corroborou a versão contada por seu colega de farda (fls. 296).

Em depoimento judicial, a testemunha Bruno Henrique Custódio disse que não estava presente na ocasião dos fatos, é amigo do réu Charles há pelo menos sete anos, que o acusado nunca teve problema com a polícia, sempre foi tranquilo e educado, trabalhava com a testemunha e estudava. Fisicamente, Charles se parece com seu primo Pablo, que era agressivo, sempre teve problemas com a polícia e foi assassinado por um traficante. Charles morava no bairro São José, mas se mudou para o bairro Água Branca (fls. 295).

Em juízo, a testemunha Vitória Julia Gonçalves aduziu que não estava presente na ocasião dos fatos, que é ex-cunhada do réu Charles e que a mãe dele quis mudar de bairro com ele, pois o primo Pablo sempre tentava convencê-lo a fazer coisa errada. Conhece Charles há sete anos, ele sempre foi um menino bom, trabalhador, estudioso e nunca se envolveu com problemas na rua. Não conviveu com Pablo, mas conviveu bastante com Charles, uma vez que ele é irmão do pai dos filhos dela (fls. 294).

Em interrogatório judicial, o réu Charles Silva Soares confessou a autoria dos fatos. Disse que ele e Pedro estavam bebendo cerveja na frente da casa dele, quando seu primo Pablo apareceu desesperado e assustado, pois tinha uma dívida de pouco mais de R\$ 10.000,00 com um traficante e precisava pagá-la antes do Natal. Depois de dizer isso, Pablo foi embora, mas logo depois voltou com uma bicicleta e uma mochila, dizendo que precisava roubar algo. Pedro e Pablo quiseram ajudá-lo, já que ele era uma boa pessoa. Pablo tirou de dentro da mochila uma arma, mas disse para eles ficarem tranquilos, pois era de brinquedo. Quando avistaram a vítima mexendo no celular com as pernas para fora do carro, foi ideia de Pablo roubar o veículo. Depois de roubarem o carro da vítima, Pablo estava dirigindo, todos eles estavam assustados e acabaram sofrendo um acidente. Pablo disse para eles correrem e eles o fizeram, pois não queriam ser presos, porém foram pegos pela polícia. Apenas Pablo estava armado e o réu não viu o que havia dentro da mochila. Charles e Pedro não foram ameaçados para cometer o roubo. Nunca havia roubado antes e não usa nem usava drogas. Não ameaçou a vítima (fls. 297).

Em interrogatório judicial, o réu Pedro Henrique Gonçalves Pitondo confessou a autoria dos fatos. Na ocasião dos fatos, estava bebendo com Charles quando Pablo apareceu, dizendo que estava sendo ameaçado de morte por um traficante, devido a uma dívida, e que precisava roubar. Quando eles avistaram a vítima, Pablo deu a voz de assalto e depois os três entraram no veículo. Eles saíram correndo com o carro desgovernado, Pablo dirigindo, sofreram o acidente e quando Pedro acordou Pablo já estava correndo, então os outros dois correram atrás dele. No momento do assalto, Pablo sacou a arma de brinquedo e se dirigiu até a vítima com Pedro e Charles o acompanhando, Pablo disse à vítima que se ela não passasse a chave do carro ele atiraria. Não sabia sobre uma segunda arma. Nunca havia praticado outro roubo com Charles e Pablo. Conheceu Pablo na Fundação Casa. Arrepende-se de ter feito parte do roubo e quer voltar a estudar. Apenas Pablo ameaçou a vítima (fls. 298).

Como se observa, o conjunto probatório é suficiente para impor a condenação aos réus pela prática do crime de roubo descrito na denúncia, tendo em vista que os acusados confessaram a prática do delito juntamente com um menor de idade e sua versão dos fatos se coaduna com o relato da vítima, bem como com a narrativa dos policiais que atenderam a ocorrência, de modo que não se cogita absolvição por insuficiência probatória.

A causa de aumento referente ao concurso de agentes ficou efetivamente provada pela prova oral colhida nos autos e, por isso, deve ser reconhecida.

Por outro lado, a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal (emprego de arma de fogo) deve ser afastada, já que o instrumento utilizado pelos réus para exercer violência/grave ameaça contra a vítima durante a prática do crime consistia em mero simulacro de arma de fogo (laudo pericial - fls. 304/311), o que impede o reconhecimento do roubo majorado. Neste sentido: "Arma de brinquedo ou descarregada: Com o cancelamento da Súmula 174 do STJ, pacificou-se naquela Corte o entendimento de que a arma de brinquedo não qualifica o roubo (STJ, REsp 213.054/SP, j. 24.10.2001; HC 29.375-SP, DJU 17.11.2003, p. 348; TACrSP, rt 807/627)" (in Código Penal comentado, Celso Delmanto et. al, 9ª ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 575).

Quanto ao crime de corrupção de menores, observa-se que os réus admitiram que o adolescente Pablo Junio Arruda Silveira foi um dos autores do crime de roubo (mídia audiovisual). Assim, impõe-se aos acusados a condenação pelo delito previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois, a teor da Súmula 500 do Col. STJ: "A configuração do crime do art. 244-B, do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". Comprovadas, portanto, a autoria e materialidade delitiva dos delitos em tela, impõe-se a condenação dos réus.

Passo a dosar a pena.

Nos termos do artigo 59 do Código Penal, observo que os réus não possuem maus antecedentes (fls. 57 e 61), de modo que fixo a pena-base no mínimo legal para ambos os delitos, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o crime de roubo e em 01 (um) ano de reclusão para o crime de corrupção de menores.

Na segunda fase, apesar da confissão espontânea e da menoridade relativa dos réus, a pena permanece inalterada, uma vez que: "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (SÚMULA 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76). Ausentes também outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem apreciadas.

Na terceira fase, reconheço a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, razão pela qual aumento a reprimenda dos réus pelo crime de roubo em 1/3 (um terço), resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Por sua vez, a pena do crime de corrupção de menores torna-se definitiva no patamar de 01 (um) ano de reclusão ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição incidentes nesta fase.

Tendo em vista o entendimento do C. STJ atinente ao reconhecimento de concurso formal próprio entre os crimes de roubo e corrupção de menores ("A fim de se caracterizar o concurso formal impróprio entre os crimes de furto tentado e de corrupção de menores faz-se necessário elucidar a intenção do agente de corromper o menor, demonstrando-se, com isso, a existência de desígnios autônomos, sem o que se aplica a regra do concurso formal próprio" - HC 163.427/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 19/10/2015), bem como a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo ("APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 15, § 2º, II, CP) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, ECA). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Materialidade e autoria bem demonstradas. Rés que foram encontradas próximo ao local do crime e em posse de res furtiva, sendo que uma delas foi reconhecida com certeza pela vítima em juízo.

Depoimento seguro da vítima e das testemunhas de causação. Acervo probatório consistente e que foi corroborado pelas confissões em juízo. Incabível a absolvição. Delito previsto no art. 244-B do ECA, que, segundo entendimento do STJ, é de natureza formal. Dosimetria. Primeira fase. Correta a exasperação da pena-base em razão das consequências do crime, mas em percentual menor que o fixado em sentença, em respeito ao princípio da proporcionalidade, até porque se trata de uma única circunstância judicial desfavorável. Segunda fase. Correta a incidência da agravante prevista no art. 61, I, "c", do CP. Demonstrada a dissimulação e emboscada. Compensação, porém, com a atenuante da confissão. Terceira fase.

Incabível o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II, CP. Liame subjetivo devidamente demonstrado, o que se depreende, inclusive, da própria dinâmica dos fatos. Concurso formal entre o delito de roubo e o de corrupção de menores. Precedentes do STJ. Manutenção do regime fechado. Sentença reformada em parte, apenas para redimensionar a pena, mantidos os demais termos. Recurso não provido, com redução da pena de ofício" - Apelação Criminal nº 1502220-

24.2021.8.26.0530, 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des. Marcelo Semer, j. 21/06/22), de rigor o reconhecimento do concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores, motivo pelo qual exaspero a pena do delito mais grave (roubo) em 1/6 (um sexto), resultando na pena final de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, tornando-se definitiva.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública

moveu em face de CHARLES DA SILVA SOARES e PEDRO HENRIQUE GONÇALVES PITONDO, condenando-os à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo unitário, por terem praticado a conduta descrita no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, em concurso formal com o artigo 244-B da Lei nº 8.069/90. O valor de cada dia-multa será o mínimo legal, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional, pois não há nos autos elementos que possam aferir a real situação econômica dos sentenciados.

Nos termos do artigo 33, § 2º, "b", do Código Penal, os réus iniciarão o cumprimento da pena aplicada em regime semiaberto.

Os acusados não poderão recorrer em liberdade por permanecerem intactos os fundamentos de sua prisão cautelar. Agora, em virtude da condenação, emerge ainda a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal.

Os réus terão seus nomes lançados no rol dos culpados após o trânsito em julgado.

Recomendem-se os réus na prisão onde se encontram recolhidos.

P.R.I.C.

Araçatuba, 27 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA